

Le rapport entre la justice et l'utilité

« XXXI. Le juste selon la nature est la contremarque¹ de l'utilité que nous trouvons à ne pas nous faire de torts réciproques ni en subir.

XXXII. Pour tous les vivants qui n'ont pas pu établir de contrats visant à empêcher qu'ils se fassent mutuellement du tort et qu'ils en subissent, il n'y avait rien de juste ou d'injuste. Il en va de même aussi pour tous les peuples qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu établir les contrats visant à empêcher de faire du tort et d'en subir.

XXXIII. La justice n'était pas quelque chose en soi, mais, quand les hommes s'assemblaient² les uns avec les autres – peu importe quelle était à chaque fois la dimension des lieux –, une forme de contrat visant à empêcher de faire du tort ou d'en subir.

XXXIV. L'injustice commise est un mal, non pas en soi, mais du fait de la crainte suscitée par le soupçon qu'elle puisse un jour ne pas échapper à ceux qui ont charge de punir de tels actes.

XXXV. Il n'est pas possible que celui qui fait en secret une des choses à propos desquelles on a mutuellement passé un contrat visant à ne pas faire de tort ni en subir, soit certain que cela restera inaperçu, même si cela passe inaperçu des milliers de fois dans le présent. Jusqu'à ce qu'il soit mort, en effet, impossible de savoir si cela restera encore inaperçu.

XXXVI. Selon ce qui est commun, le juste est le même pour tous. C'est en effet quelque chose d'utile dans la communauté mutuelle des hommes. Selon toutefois ce qui est particulier à un pays et à toutes les conditions envisageables, le juste n'est pas le même pour tous.

XXXVII. Parmi ce qui a été institué comme étant juste, ce dont il est attesté que cela répond utilement aux besoins de la communauté mutuelle³ trouve sa place dans ce qui est juste, que ce soit la même chose pour tous ou non. Mais si quelqu'un institue une loi sans que cela soit utile à la communauté mutuelle, cela n'a plus la nature du juste. Et même si l'utile conforme au juste

¹ Ou : « le signe de reconnaissance » (*sumbolon*). Le juste ou le droit (*dikaion*), considéré dans ce qu'il a de naturel, n'est autre que la forme que prend le besoin ou l'utile dans les sociétés humaines. Les conventions juridiques seront donc conformes à la nature si elles sont conformes à ce qui est utile à la communauté, en matière de préservation de soi et d'autrui. Or, comme le montrent les MC XXXVI-XXXVIII, ce qui est utile à une communauté donnée peut changer dans le temps et différer d'une cité à l'autre. La justice n'est rien « en soi », parce qu'elle n'est effective qu'à partir du moment où des hommes, à un moment et en un lieu donnés, ont passé entre eux un contrat (MC XXXIII). Le juste, bien qu'il se définisse universellement comme ce qui est « utile à la communauté », dépend toujours d'une situation singulière. Il est en ce sens nécessaire que les lois changent et diffèrent, et cela conformément à la nature elle-même. Il n'y a donc pas d'antinomie, dans la conception épicurienne du droit, entre nature et convention. [...]

² Le terme par lequel Épicure désigne les premières communautés humaines, *sustrophê*, sert ailleurs (*Hrdt.*, 73 ; 74) à désigner les agrégats physiques.

³ Des individus concernés, des citoyens.

vient à changer, tout en correspondant pendant un certain temps à la préconception du juste, cela n'en était pas moins juste pendant ce temps-là, pour ceux qui ne se laissent pas troubler par des formules vides, mais portent simplement leur regard sur les faits.

XXXVIII. Dans le cas où, sans que de nouvelles circonstances soient intervenues, ce qui a été institué comme étant juste ne correspondait manifestement pas à la préconception, cela n'était pas juste. Mais dans le cas où, des faits nouveaux s'étant produits, cela même qui a été établi comme étant juste a perdu son utilité, alors, dans ce cas, cela était juste tant que c'était utile à la communauté mutuelle des concitoyens ; mais, après cela, ce n'était plus juste, parce que cela n'avait plus d'utilité. »

→ *Maximes capitales* d'Épicure
in **Diogène Laërce**, *Vies et doctrines des philosophes illustres*, X, 150-153
(IV-III^e s. av J.-C) — Trad. P.-M. Morel